

QUY CHẾ PHIÊN ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Thực hiện Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 2403.1/2025/HĐSDBS ngày 24/3/2025 giữa Công ty đấu giá hợp danh Xuyên Á và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang;

Công ty đấu giá hợp danh Xuyên Á ban hành quy chế phiên đấu giá trên nguyên tắc tuân thủ các quy định hiện hành về đấu giá tài sản. Quy chế phiên đấu giá gồm các nội dung sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá; nơi có tài sản; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá

1. Tài sản đấu giá: Tài sản của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và vận tải Thanh Cao do ông Cao Văn Thanh làm chủ, địa chỉ: số 122 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Gồm:

- **Tài sản 1 (phần số I):** Quyền sử dụng đất diện tích 554,9m² CLN (có 554,7m² thuộc chỉ giới quy hoạch giao thông Kênh Cái Dầu và 0,2m² thuộc chỉ giới quy hoạch giao thông đường bê tông) do ông Lê Văn Cường đang sử dụng, thuộc thửa 40 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN số 002771, do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cấp cho ông Lê Văn Cường ngày 04/8/1995, đã chuyển nhượng cho ông Cao Văn Thanh ngày 02/01/2006.

- **Tài sản 2 (phần số II, III, IV):** Quyền sử dụng đất diện tích: 300m² ONT; 3.023,7m² CLN (có 115,9m² thuộc chỉ giới quy hoạch giao thông đường bê tông); 1.964m² LUC do ông Phan Tấn Lực đang sử dụng, thuộc thửa số 40 và 39 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN số 002771, do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cấp cho ông Lê Văn Cường ngày 04/8/1995, đã chuyển nhượng cho ông Cao Văn Thanh ngày 02/01/2006 và cây trồng trên đất.

- **Tài sản 3 (phần số V):** Quyền sử dụng đất diện tích 2.603,6m² LUC (có 75,3m² thuộc chỉ giới quy hoạch giao thông đường tỉnh 925 (cũ) và đường tỉnh 925 (mới)) do ông Đinh Văn Công đang sử dụng, thuộc thửa số 39 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN số 002771, do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cấp cho ông Lê Văn Cường ngày 04/8/1995, đã chuyển nhượng cho ông Cao Văn Thanh ngày 02/01/2006 và cây trồng trên đất.

- **Tài sản 4 (phần số VI):** Quyền sử dụng đất có diện tích 3.325m² LUC (có 55,5m²

thuộc chỉ giới quy hoạch giao thông đường tỉnh 925 (cũ) và đường tỉnh 925 (mới)) do ông Đoàn Văn Lâu đang sử dụng, thuộc thửa số 39 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN số 002771, do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cấp cho ông Lê Văn Cường ngày 04/8/1995, đã chuyển nhượng cho ông Cao Văn Thanh ngày 02/01/2006 và cây trồng trên đất.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

3. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Bản án số 29/2009/KDTM.ST ngày 07/12/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng;

- Quyết định số 16/QĐ-THA ngày 05/5/2010 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long về việc ủy thác thi hành án;

- Quyết định thi hành án chủ động số 84/QĐ-THA ngày 11/6/2010 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang;

- Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 85/QĐ-THA ngày 11/6/2010 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang;

- Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 207/QĐ-CTHADS ngày 29/3/2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang;

- Quyết định số 04/QĐ-CTHADS ngày 07/6/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

- Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 15/6/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang;

- Mảnh trích đo địa chính số 807-2023 ngày 06/11/2023 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

- Chứng thư thẩm định giá số 156.1223/CT-SAG ngày 15/12/2023 của Công ty TNHH Thẩm định giá SAG;

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 08h ngày 16/4/2025 đến 17h ngày 21/4/2025 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản. Khách hàng không đi xem tài sản thì được coi là đã chấp nhận chất lượng, số lượng... tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại, khiếu kiện về sau.

Điều 3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h ngày 27/3/2025 đến 17h ngày 21/4/2025 (trong giờ hành chính) tại Hội sở Công ty đấu giá hợp danh Xuyên Á (Lầu 9, tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan Tôn, phường Đakao, quận 1, Tp Hồ Chí Minh) hoặc chi nhánh Hậu Giang (số 26/10 đường Lê Hồng Phong nối dài, khu vực 6, phường Ngã Bảy, Tp. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang). Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Hội sở công ty hoặc chi nhánh Hậu Giang. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ/tham gia đấu giá, thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ/tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định này.

Điều 4. Giá khởi điểm:

- Tài sản 1 (phần số I): 84.806.120 đồng (*Tám mươi bốn triệu, tám trăm lẻ sáu ngàn, một trăm hai mươi đồng*).
- Tài sản 2 (phần số II, III, IV): 1.394.959.801 đồng (*Một tỷ, ba trăm chín mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi chín ngàn, tám trăm lẻ một đồng*).
- Tài sản 3 (phần số V): 1.621.175.359 đồng (*Một tỷ, sáu trăm hai mươi một triệu, một trăm bảy mươi lăm ngàn, ba trăm năm mươi chín đồng*).
- Tài sản 4 (phần số VI): 1.975.056.583 đồng (*Một tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu, không trăm năm mươi sáu ngàn, năm trăm tám mươi ba đồng*).

Điều 5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: Tài sản 1: 200.000 đồng/hồ sơ; Tài sản 2,3,4: 400.000 đồng/hồ sơ/mỗi tài sản (khoản tiền này sẽ được trả lại khi người có tài sản có văn bản dừng tổ chức phiên đấu giá).

Điều 6. Tiền đặt trước

1. Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 16.000.000 đồng; Tài sản 2: 278.000.000 đồng; Tài sản 3: 324.000.000 đồng; Tài sản 4: 395.000.000 đồng.

2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h ngày 27/3/2025 đến 17h ngày 21/4/2025 (tính từ thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

3. Hình thức nộp tiền: Chuyển khoản vào số tài khoản 1330065803, BIDV – Chi nhánh Nhà Bè, Tp.HCM. Tên chủ tài khoản là Công ty đấu giá hợp danh Xuyên Á.

4. Khoản tiền này sẽ được trả lại cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi phiên đấu giá kết thúc (trừ trường hợp vi phạm quy định về tịch thu khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá). Người trúng đấu giá sẽ được trừ vào tiền mua tài sản đấu giá.

5. Những khách hàng tham gia đấu giá trong cùng một cuộc đấu giá thì không được phép nộp tiền đặt trước dồn cho lẫn nhau.

Lưu ý:

- Khách hàng tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ **nội dung chuyển khoản sau:** **“Tên khách hàng tham gia đấu giá”** nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản của Cục THADS tỉnh Hậu Giang, tài sản của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và vận tải Thanh Cao.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền theo đúng theo thời gian quy định của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, tính từ thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Xuyên Á (nếu báo có sau 17h 00 phút ngày 21/4/2025 thì được xem là không đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá).

- Người tham gia đấu giá sẽ chịu phần phí chuyển khoản khi nộp tiền đặt trước (nếu có) và khi nhận lại tiền đặt trước từ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (nếu không trúng đấu giá).

Điều 7. Thời gian, địa địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h ngày 27/3/2025 đến 17h ngày 21/4/2025 (trong giờ hành chính) tại Hội sở công ty hoặc chi nhánh Hậu Giang.

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho công ty theo quy định của Luật Đấu giá và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trừ những trường hợp quy định tại các điểm d1, d2, d3 khoản 5 điều 9 và khoản 4 điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024.

Điều 8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tài sản 1 bắt đầu lúc 08h ngày 24/4/2025, những tài sản sau bắt đầu ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá giá trước liền kề, đấu tại Công ty đấu giá hợp danh Xuyên Á – Chi nhánh Hậu Giang.

Điều 9. Hình thức và phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

*** Cách thức trả giá:** Đấu giá viên phát số thứ tự cho người tham gia đấu giá (số thứ tự phát được căn cứ vào việc nộp hồ sơ, ai nộp hồ sơ đầu tiên thì sẽ được phát số thứ tự 1, những người nộp sau thì sẽ được phát số thứ tự 2,3,4....) và yêu cầu người tham gia đấu giá trả giá.

Ở vòng 1, người trả giá đầu tiên được quyền trả bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm (nhưng phần chênh lệch so với giá khởi điểm không được vượt quá 03 bước giá). Những người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất là $n \times$ bước giá (với $n = \frac{1}{2}$ hoặc 1). Từ vòng 2 trở đi, người tham gia đấu giá phải trả giá bằng giá trả cao nhất liền kề và cộng với $n \times$ bước giá (với $n = 1,2,3,4... n$ tối thiểu bằng 1).

Khoảng thời gian tối đa để trả giá là 30s. Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá những vòng tiếp theo. Trong trường hợp lần đầu trả giá sai thì được quyền trả giá lại, nếu trả giá lại mà vẫn trả giá sai đến lần thứ ba thì sẽ bị coi là hành vi ***“Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá”***, đấu giá viên sẽ lập biên bản về hành vi vi phạm và ***truat quyền tham gia đấu giá*** đối với người vi phạm và tiếp tục người tham gia đấu giá khác trả giá. ***Ở vòng 1, tất cả khách hàng tham gia đấu giá đều phải trả giá.*** Từ vòng 02 trở đi khách hàng được quyền dừng, không tham gia đấu giá, nếu không còn nhu cầu đấu giá nữa.

*** Công bố người trúng đấu giá:** Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham

gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá.

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản, gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá.

4. Dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

8. Người rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận theo quy định tại điều 50 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;

9. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 11. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;

3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;

4. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;

Điều 12. Bước giá:

Tài sản 1: 2.000.000 đồng (*Hai triệu đồng*).

Tài sản 2,3,4: 15.000.000 đồng (*Mười lăm triệu đồng*).

Giá trả dưới giá khởi điểm; thấp hơn giá trả của người trả trước liền kề hoặc không tuân thủ đúng quy định về bước giá là giá không hợp lệ và ngược lại.

Điều 13. Rút lại giá đã trả

1. Tại cuộc đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá

trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.

2. Người rút lại giá đã trả quy định tại khoản 1 Điều này sẽ bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá.

Điều 14. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 15. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của công ty);
- Phiếu nộp tiền đặt trước (bản chính hoặc photo);
- Bản sao có chứng thực CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân);
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập; Bản sao có chứng thực CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức/của người được ủy quyền và phương án sử dụng đất nông nghiệp theo khoản 6 điều 45 Luật Đất đai 2024 (đối với tổ chức, đối với tài sản 2,3,4);
- Giấy ủy quyền có xác nhận của tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
- Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình CCCD/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức/doanh nghiệp). Trong trường hợp đăng ký thay phải có Giấy ủy quyền (hợp lệ) để kiểm tra.

Điều 16. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

2. Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại

khoản 3 điều này;

5. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

1. Quyền của người tham gia đấu giá:

- Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản đấu giá.
- Được tham dự phiên đấu giá nếu đủ điều kiện theo quy định của quy chế đấu giá.
- Trường hợp trúng đấu giá được hưởng đầy đủ các quyền lợi hợp pháp có liên quan đến tài sản trúng đấu giá theo quy định của pháp luật và quy chế này.
- Được trả lại tiền tiền đặt trước chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá nếu không trúng giá và không vi phạm quy chế đấu giá.

2. Nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

- Mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá đúng thời gian quy định.
- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá tài sản và khoản tiền đặt trước đấu giá đúng theo quy định.
- Có mặt đúng giờ để tham gia phiên đấu giá. Trường hợp có lý do bất khả kháng không thể có mặt tham dự phiên đấu giá được (như do gặp thiên tai hoặc tai nạn bất ngờ trong quá trình di chuyển đến địa điểm tham dự phiên đấu giá) thì phải báo ngay cho Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá biết để xử lý và phải có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra sự việc.
- Chấp hành đúng nội quy và quy chế cuộc đấu giá.
- Khi đến tham gia phiên đấu giá, phải xuất trình CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có).

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- a. Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
- b. Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- c. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- d. Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- a. Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- b. Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

c. Thanh toán phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; Các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có).

d. Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá, địa điểm và phương thức giao tài sản

1. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá:

- Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

- Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào thì sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản, khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác.

- Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản.

2. Địa điểm giao tài sản: Tại nơi có tài sản.

3. Phương thức giao tài sản: Bên có tài sản bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

Điều 20. Nội quy phòng đấu giá

1. Giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh chung tại phòng đấu giá.
2. Không uống rượu, bia; hút thuốc lá (kể cả thuốc lá điện tử) và sử dụng các chất kích thích, chất cấm khác theo quy định của pháp luật.
3. Không sử dụng điện thoại di động và các thiết bị ghi âm, ghi hình, trừ các trường hợp nhân viên của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện việc ghi âm, ghi hình do đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá yêu cầu.
4. Không trao đổi, nói chuyện trừ các trường hợp phát biểu ý kiến liên quan đến cuộc đấu giá và phải được sự đồng ý của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá.
5. Không tự ý di chuyển ra khỏi vị trí ngồi đã được sắp xếp và phải tuyệt đối tuân thủ, chấp hành sự điều hành, hướng dẫn của Đấu giá viên.
6. Các trường hợp vi phạm các khoản từ 1 đến 5 nói trên mà bị Đấu giá viên nhắc nhở đến lần thứ ba sẽ bị coi là hành vi ***“Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối,***

mất trật tự tại cuộc đấu giá”, Đấu giá viên sẽ lập biên bản về hành vi vi phạm và tước quyền tham gia đấu giá đối với người vi phạm.

Điều 21. Chuộc lại tài sản

Trước khi mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

Điều 22. Trường hợp hủy kết quả đấu giá

Đây là tài sản bán để đảm bảo cho việc thi hành án, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và các văn bản bán đấu giá tài sản có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy vì bất cứ lý do gì thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận và trong mọi trường hợp các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau (nếu có).

Điều 23. Tổ chức thực hiện

Công ty đấu giá hợp danh Xuyên Á, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức đấu giá có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Công Đấu giá tài sản quốc gia;
- Người có tài sản đấu giá;
- Người tham gia đấu giá;
- Niêm yết;
- Lưu HSĐG.

GIÁM ĐỐC

Đã ký và đóng dấu